

0007326-31.2017.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007326-31.2017.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007326-31.2017.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 1946/2017 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 1946/2017 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Artur Gustavo Monteiro

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ARTUR GUSTAVO MONTEIRO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, pois, em tese, no dia 24 de abril de 2017, por volta das 11h30min, na Rua José Alberto Campanini, nº 1.672, Parque Residencial Aeroporto, neste município e comarca de

Limeira, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, a saber, uma churrasqueira avaliada em R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), do interior do estabelecimento comercial pertencente à vítima Elias Vilanova da Silva, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 02 de junho de 2017 (fl. 43).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação às fls. 88.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como o réu, interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pleiteou a condenação, nos termos da denúncia (fls. 138/142). A Defensoria Pública, por sua vez, pugnou pela nulidade da atuação dos guardas municipais, em sede de preliminares. No mérito, realizou considerações sobre a pena e benefícios (fls. 147/154).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de nulidade não merece guarida, na medida em que a Guarda Municipal pode atuar ostensivamente, mediante patrulhamentos e rondas, a fim de proteger o patrimônio público, realizando, se o caso, a prisão em flagrante, porquanto se trata de conduta passível a qualquer pessoa. Nesse sentido:

RHC. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE COISAS. LEGALIDADE. DELITO PERMANENTE. 1. A guarda municipal, a teor do disposto no § 8º., do art. 144, da Constituição Federal, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. 3. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. 4. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no art. 12, da Lei 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente. 5. RHC improvido. (RHC 7.916/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, LEXSTJ 115/302)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FALTA DE PROVA VÁLIDA PARA A CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas efetuada por guardas municipais não padece da eiva suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º. da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP. Precedente (STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min Leonardo de Arruda Raposo j. 05/12/2019)

No mérito, de sua vez, a pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11); pelos autos de exibição e apreensão e entrega (fls. 12/14); bem como pela prova oral colhida no curso da instrução.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora denunciado, em virtude da prova testemunhal amealhada em édito.

Com efeito, a vítima Elias Vilanova da Silva declarou que possui uma casa de materiais para construção, e, na data dos fatos, o denunciado subtraiu a churrasqueira e fugiu, sendo alcançado pela vítima que, em seguida, acionou a Guarda Municipal.

O Guarda Municipal David Babler asseverou que estava em patrulhamento, quando foi acionado por um transeunte, informando sobre a discussão entre duas pessoas. Foi até o local, encontrando o denunciado com o objeto furtado, que já havia sido detido pela vítima. Contou que o denunciado confessou o furto para poder comprar drogas.

Por fim, o denunciado confessou a autoria delitiva, dizendo que era usuário de drogas e tentou subtrair a churrasqueira para adquirir entorpecentes.

Por conseguinte, infere-se que o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório é seguro, coerente e harmônico, apontando para a condenação, estando a confissão do réu em absoluta consonância com os demais elementos de convicção coligidos.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo não há como aplicá-la, uma vez que a pena-base partiu do mínimo, conforme disposição da Súmula nº 231, do C. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Incide, de outro lado, a causa de diminuição da tentativa, adotando-se o patamar de 1/3 (um terço), já que o crime aproximou-se em demasia da consumação, tendo o réu saído do estabelecimento com a "res furtiva". Assim, resulta a reprimenda em 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no mínimo legal.

Observa-se, outrossim, que o réu é primário, de bons antecedentes, e a coisa furtada é de pequeno valor, de modo que, nos termos do artigo 155, § 2º, do Código Penal, substituo a pena de reclusão pela de detenção, medida adequada ao caso dos autos, sendo insuficientes e desproporcionais as demais alternativas estabelecidas pelo referido dispositivo legal.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica do acusado, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

O regime inicial será o aberto, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Presentes os requisitos autorizadores, com supedâneo no artigo 44, § 2º, primeira parte, do CP, possível a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu ARTUR GUSTAVO MONTEIRO, qualificado nos autos, à pena 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, "caput" e § 2º, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Poderá o acusado recorrer em liberdade, ausentes os requisitos para a custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada a assistência judiciária gratuita, sendo assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA